



PUTUSAN

Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABI JARIN Alias ABI BIN ABADI NOOR Alm;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg. Mufakat RT. 004 RW. 001
Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin / Jalan Kelayan B Gg.
Sllaturahmi Rt.- Nomor 33 Kelurahan Kelayan
Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan tanggal 4 Maret 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Handayani, S.H., dkk., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat berkantor di Gedung LKBH Unlam (Kayu Tangi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 10 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABI JARIN Als ABI Bin ABADI NOOR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABI JARIN Als ABI Bin ABADI NOOR (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dan berat bersih 0,11 (nol satu satu) Gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak rokok merek bold tempat menyimpan sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix Note 50 S warna navy No. HP 081253234286 No. IMEI 1 : 355302800242456 dan IMEI 2 : 355302805441293;

Dikembalikan Kepada Saksi EVA YOLANDA

- 1 (satu) Buah sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. rangka : MH1JFW11&Gk565478 No. Mesin JFW1E1562178

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Saksi MASWAH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABI JARIN Als ABI Bin ABADI NOOR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Silaturahmi Kel. Kelayan Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh Paman Terdakwa (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa menjawab harga sabu tersebut Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di transfer oleh Paman Terdakwa melalui aplikasi DANA lalu setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKI (DPO) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung mentransfer uang ke Sdr. RIZKI melalui aplikasi DANA sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RIZKI di Jl. Kelayan B Gg. Silaturahmi Kel. Kelayan Tengah Kota Banjarmasin dan sesampainya disana Sdr. RIZKI langsung menyerahkan 2 (dua) paket seberat 2 (dua) gram lalu Terdakwa mencongkel sedikit salah satu dari paket tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah Paman Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Paman Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa mampir di Jl. Tembus Mantuil Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di bawah Jembatan Mantuil untuk makan bakso lalu datang Saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan Saksi MUHAMMAD HAFII Bin YULIAN BHAYANGKARA (Alm) (Anggota Kepolisian) mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol komaÂ sebelas) gram di dalam kotak rokok merek Bold dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinif Note 50 S warna Navy yang di simpan di jok sepeda motor scoopy warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0599 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Penguji, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfeta mina = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektro fotometri UV

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hitung/ Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 September 2025 yang ditandatangani oleh PUJO DEWANTO selaku Penyidik Yang Menimbang, ABI JARIN Als ABI Bin ABADI NOOR (Alm) selaku Terdakwa, N NUR ALIM, SH dan M RIDHO AKBAR selaku Penyidik Pembantu serta FERRY GUNAWAN dan M NOOR AULIA RAHMAN selaku Saksi-saksi, Dengan sarana/ alat timbang digital Pocket Scale Model GHL warna hitam telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba sabu berat bersih 0,11 gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 gram guna di ujikan ke Balai Pom Banjarmasin, kemudian disisihkan sebagian dengan berat bersih 0,01 gram guna test kit dan sisanya untuk Pembuktian Perkara di Persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,08 gram.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABI JARIN Als ABI Bin ABADI NOOR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 22.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Tembus Mantuil Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di bawah Jembatan Mantuil, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan Saksi MUHAMMAD HAFII Bin YULIAN BHAYANGKARA (Alm) (Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis di Jl. Tembus Mantuil Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di bawah Jembatan Mantuil lalu menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 22.20 wita Saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan Saksi MUHAMMAD HAFII Bin YULIAN BHAYANGKARA (Alm) melakukan penyelidikan di sekitar Pesisir Sungai Martapura lalu Saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan Saksi MUHAMMAD HAFII Bin YULIAN BHAYANGKARA (Alm) melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di Jl. Tembus Mantuil Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di bawah Jembatan Mantuil lalu Saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan Saksi MUHAMMAD HAFII Bin YULIAN BHAYANGKARA (Alm) (Anggota Kepolisian) langsung menginterogasi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di dalam kotak rokok merek Bold dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinif Note 50 S warna Navy yang di simpan di jok sepeda motor scoopy warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0599 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Penguji, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hitung/ Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 September 2025 yang ditandatangani oleh PUJO DEWANTO selaku Penyidik Yang Menimbang, ABI JARIN Als ABI Bin ABADI NOOR (Alm) selaku Terdakwa, N NUR ALIM, SH dan M RIDHO AKBAR selaku Penyidik Pembantu serta FERRY GUNAWAN dan M NOOR AULIA RAHMAN selaku Saksi-saksi, Dengan sarana/ alat timbang digital Pocket Scale Model GHL warna hitam telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

1 (satu) paket narkoba sabu berat bersih 0,11 gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 gram guna di ujikan ke Balai Pom Banjarmasin, kemudian disisihkan sebagian dengan berat bersih 0,01 gram guna test kit dan sisanya untuk Pembuktian Perkara di Persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,08 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachman Bin Syahrojie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar jam 22.00 WITA di Pesisir Sungai Martapura tepatnya di bawah Jembatan Mantuil Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah menangkap Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram, buah Handphone merk Infinif Note 50 S warna Navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) buah sepeda motor scoopy warna hitam tempat menyimpan sabu di jok sebelah kanan motor;

- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya dilakukan transaksi narkotika di Pesisir Sungai Martapura tepatnya di bawah Jembatan Mantuil Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atas informasi tersebut saksi bersama Saksi Muhammad Haffi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan ke sekitar lokasi dan pada Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar jam 22.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa melakukan gerak gerik mencurigakan dan kemudian petugas Polisi langsung melakukan interogasi dan pengeledahan dibadan pelaku dan sepeda motornya setelah itu ditemukan barang bukti didalam kotak rokok merek Bold tempat untuk menyimpan sabu yang kotak rokok tersebut diletakkan oleh Terdakwa di jok sebelah kanan motornya;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Polairud Polresta Banjarmasin untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Saudara Rizki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Muhammad Haffi Bin Yulian Bhayangkara (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar jam 22.00 WITA di Pesisir Sungai Martapura tepatnya di bawah Jembatan Mantuil Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah menangkap Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram, buah Handphone merk Infinif Note 50 S warna Navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) buah sepeda motor scoopy warna hitam tempat menyimpan sabu di jok sebelah kanan motor;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya dilakukan transaksi narkotika di Pesisir Sungai Martapura tepatnya di bawah Jembatan Mantuil Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atas informasi tersebut saksi bersama Saksi Rachman Bin Syahrojie dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan pemantauan ke sekitar lokasi dan pada Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar jam 22.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa melakukan gerak gerik mencurigakan dan kemudian petugas Polisi langsung melakukan interogasi dan pengeledahan dibadan pelaku dan sepeda motornya setelah itu ditemukan barang bukti didalam kotak rokok merek Bold tempat untuk menyimpan sabu yang kotak rokok tersebut diletakkan oleh Terdakwa di jok

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm



sebelah kanan motornya;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Saudara Rizki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Pesisir Sungai Martapura tepatnya di bawah Jembatan Mantuil Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa tangkap oleh anggota Polisi karena menguasai narkotika jenis sabu;

-

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita polisi berupa 1 (satu) paket narkoba sabu berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah handphone merk Infinif Note 50 S warna Navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) buah sepeda motor scoopy kotak rokok yang berisikan sabu berada di motor jok sebelah kanan.

•

Bahwa pada Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh paman Terdakwa yang mengatakan meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak dua gram dan Terdakwa katakan bisa mencarikan sabu tersebut untuk harga sabu tersebut Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta uangnya di transfer rekening aplikasi DANA dengan nomor 081253234286



tidak lama kemudian paman Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening DANA Terdakwa Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang kemudian Terdakwa menelepon penjual sabu yang sudah Terdakwa kenal bernama Saudara Rizki (DPO) setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu ke rekening akun DANA Saudara Rizki (DPO) sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa kerumah Saudara Rizki (DPO) di Jalan Kelayan B Gg. Silaturahmi atau tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabunya setelah bertemu kemudian Saudara Rizki (DPO) menyerahkan 2 paket plastik klip berisi sabu-sabu seberat 2 gram yang dimasukkan dalam satu plastik klip kemudian dihadapan Saudara Rizki (DPO) Terdakwa mencongkel/ mengambil sedikit sabu dari salah satu paket tersebut dan Terdakwa masuk kandalam plastik klip yang sebelumnya untuk mengemas 2 (dua) paket sabu tersebut setelah itu barulah Terdakwa menuju rumah Paman Terdakwa di Sungai Andai Banjarmasin dan setelah bertemu dengan Paman Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke Paman Terdakwa selanjutnya Paman Terdakwa ada mengambil sedikit sabu-sabu dari paketan yang serahkan tersebut untuk kami pakai berdua kira-kira kami masing-masing 4 (empat) kali hisab sabunya setelah selesai memakai sabu kemudian Terdakwa pamit pulang setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar sore hari Terdakwa main lagi kerumah Paman Terdakwa hanya untuk ngobrol saja kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa pulang dan mampir untuk makan bakso pentol di bawah jembatan Basirih kemudian tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh polisi dan kemudian dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli sabu dari Saudara Rizki (DPO) sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa jual ke Paman Terdakwa Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;



•
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

•
Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor scoopy warna hitam adalah milik ibu dari Terdakwa dan surat kepemilikan motor tersebut atas nama ibu Terdakwa yaitu Maswah sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note 50 S warna Navy adalah milik kakak Terdakwa yang dipinjamkan kepada Terdakwa dan handphone tersebut statusnya masih kredit;

•
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

•
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama Maswah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik 1 (satu) buah sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. rangka : MH1JFW11&Gk565478 No. Mesin JFW1E1562178;
- Bahwa Saksi menunjukan dan memiliki dokumen kepemilikan sepeda motor berupa Surat Keterangan dari PT. BRI (Persero) Tbk dan foto copy BPKB;
- Bahwa status sepeda motor tersebut masih kredit di BRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0599 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Penguji, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Uji yang dilakukan Jenis/	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode



	Parameter Uji				
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamina = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek bold tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note 50 S warna navy No. HP 081253234286 No. IMEI 1 : 355302800242456 dan IMEI 2 : 355302805441293;
- 1 (satu) buah sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. rangka : MH1JFW11&Gk565478 No. Mesin JFW1E1562178;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Pesisir Sungai Martapura tepatnya di bawah Jembatan Mantuil Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa tangkap oleh anggota Polisi karena menguasai narkotikan jenis sabu;

-
Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita polisi berupa 1 (satu) paket narkotika sabu berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah handphone merk Infinif Note 50 S warna Navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) buah sepeda motor scoopy kotak rokok yang berisikan sabu berada di motor jok sebelah kanan;

-
Bahwa pada Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh paman Terdakwa yang mengatakan meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu sebanyak dua gram dan Terdakwa



katakan bisa mencari sabun tersebut untuk harga sabun tersebut Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta uangnya di transfer ke rekening aplikasi DANA dengan nomor 081253234286 tidak lama kemudian paman Terdakwa mentransfer uang pembelian sabun tersebut ke rekening DANA Terdakwa Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang kemudian Terdakwa menelepon penjual sabun yang sudah Terdakwa kenal bernama Saudara Rizki (DPO) setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabun ke rekening akun DANA Saudara Rizki (DPO) sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa kerumah Saudara Rizki (DPO) di Jalan Kelayan B Gg. Silaturahmi atau tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengambil sabun-sabunya setelah bertemu kemudian Saudara Rizki (DPO) menyerahkan 2 paket plastik klip berisi sabun-sabun seberat 2 gram yang dimasukkan dalam satu plastik klip kemudian dihadapan Saudara Rizki (DPO) Terdakwa mencongkel/mengambil sedikit sabun dari salah satu paket tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam plastik klip yang sebelumnya untuk mengemas 2 (dua) paket sabun tersebut setelah itu barulah Terdakwa menuju rumah Paman Terdakwa di Sungai Andai Banjarmasin dan setelah bertemu dengan Paman Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabun tersebut ke Paman Terdakwa selanjutnya Paman Terdakwa ada mengambil sedikit sabun-sabun dari paket yang diserahkan tersebut untuk kami pakai berdua kira-kira kami masing-masing 4 (empat) kali hisap sabunya setelah selesai memakai sabun kemudian Terdakwa pamit pulang setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar sore hari Terdakwa main lagi kerumah Paman Terdakwa hanya untuk ngobrol saja kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa pulang dan mampir untuk makan bakso pentol di bawah jembatan Basirih kemudian tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh polisi dan kemudian dibawa ke kantor Polisi;

-

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli sabun dari Saudara Rizki (DPO) sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa jual ke Paman Terdakwa Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;



-
Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatan;

-
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

-
Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor scoopy warna hitam adalah milik ibu dari Terdakwa dan surat kepemilikan motor tersebut atas nama ibu Terdakwa yaitu Maswah sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note 50 S warna Navy adalah milik kakak Terdakwa yang dipinjamkan kepada Terdakwa dan handphone tersebut statusnya masih kredit;

-
Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah



sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Abi Jarin Alias Abi Bin Abadi Noor alm yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa barang yang dibawa Terdakwa, dimana barang tersebut juga telah diamankan oleh petugas kepolisian adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0599 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Penguji, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Pesisir Sungai Martapura tepatnya di bawah Jembatan Mantuil Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena menguasai narkotika jenis sabu. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita polisi berupa 1 (satu) paket narkotika sabu berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah handphone merk Infinif Note 50 S warna Navy, 1 (satu) buah kotak rokok merk X Bold tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) buah sepeda motor scoopy kotak rokok yang berisikan sabu berada di motor jok sebelah kanan. Awalnya pada Kamis tanggal 18 September 2025 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh paman Terdakwa yang mengatakan meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu sebanyak dua gram dan Terdakwa katakan bisa mencari sabu tersebut untuk harga sabu tersebut Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta uangnya di transfer kerekening aplikasi DANA dengan nomor 081253234286 tidak lama kemudian paman Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening DANA Terdakwa Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang kemudian Terdakwa menelepon penjual sabu yang sudah Terdakwa kenal bernama Saudara Rizki (DPO) setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu ke rekening akun DANA Saudara Rizki (DPO) sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa kerumah Saudara Rizki (DPO) di Jalan Kelayan B Gg. Silaturahmi atau tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabunya setelah bertemu kemudian Saudara Rizki (DPO) menyerahkan 2 paket plastik klip berisi sabu-sabu seberat 2 gram yang dimasukkan dalam satu platik klip kemudian dihadapan Saudara Rizki (DPO)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Terdakwa mencongkel/mengambil sedikit sabu dari salah satu paket tersebut dan Terdakwa masuk kandalam plastik klip yang sebelumnya untuk mengemas 2 (dua) paket sabu tersebut setelah itu barulah Terdakwa menuju rumah Paman Terdakwa di Sungai Andai Banjarmasin dan setelah bertemu dengan Paman Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke Paman Terdakwa selanjutnya Paman Terdakwa ada mengambil sedikit sabu-sabu dari paketan yang serahkan tersebut untuk kami pakai berdua kira-kira kami masing-masing 4 (empat) kali hisab sabunya setelah selesai memakai sabu kemudian Terdakwa pamit pulang setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar sore hari Terdakwa main lagi kerumah Paman Terdakwa hanya untuk mengobrol saja kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa pulang dan mampir untuk makan bakso pentol di bawah jembatan Basirih kemudian tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh polisi dan kemudian dibawa ke kanto r Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dan berat bersih 0,11 (nol satu satu) Gram dan 1 (satu) Buah Kotak rokok merek bold tempat menyimpan sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note 50 S warna navy No. HP 081253234286 No. IMEI 1 : 355302800242456 dan IMEI 2 : 355302805441293 yang dipersidangan telah terbukti kepunyaan Saksi Eva Yolanda, maka dikembalikan kepada Saksi Eva Yolanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. rangka : MH1JFW11&Gk565478 No. Mesin JFW1E1562178 yang dipersidangan telah terbukti kepunyaan Saksi Maswah, maka dikembalikan kepada Saksi Maswah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abi Jarin Alias Abi Bin Abadi Noor alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah**



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket narkoba diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dan berat bersih 0,11 (nol satu satu) Gram;
- 1 (satu) Buah Kotak rokok merek bold tempat menyimpan sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone merk Infinix Note 50 S warna navy No. HP 081253234286 No. IMEI 1 : 355302800242456 dan IMEI 2 : 355302805441293;

Dikembalikan kepada Saksi EVA YOLANDA;

- 1 (satu) Buah sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. rangka : MH1JFW11&Gk565478 No. Mesin JFW1E1562178;

Dikembalikan kepada Saksi Maswah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, SH., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dyah Nur Santi, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Norhayanti Yetmi, SH., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)